أخذه أولم يكفه من اريدت نفسه أو حرمته أو ماله (فله دفعه) عن نفسه وحرمته وماله (بالاسهل فالاسهل) أى باسهل شئ يظن اندفاعه به (فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شئ عليه) أى على عاقلته وان قتل كان شهيدا ومع مزح فى قتل يحرم قتل و يقاد به ولا يضمن بهيمة صالت عليه اذا قتلها كصغير ومجنون لاشتراكهم فى الجواز للدفع وهو الصول لكن لابد من ثبوت صياله عليه ولا يكفى قوله فى ذلك هذا ظاهر الفقه وصرح به فى الرعاية فقال وان ادعى صياله بلا بينة ولا اقرار لم يصدق ولم يذكر ذلك فى الفروع (ويجب) على من اريدت حرمته (أن يدفع عن حريمه) فمن رأى مع امرأته أو بنته أو أخته أو ونحوهن رجلا يزنى بها أو رجلا يلوط بابنه أو نحوه وجب عليه قتله ان لم يندفع بدونه لانه اجتمع فيه حق الله تعالى وهو منعه من الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله فلا يسعه اضاعة هذه الحقوق (و) يجب على كل مكلف أن يدفع عن (حريم غيره وكذا) يجب على الانسان الدفع (فى غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره) على الاصح لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه اباحة قتل نفسه ولانه قدر على احياء نفسه فوجب عليه فعل ما تبقى معه الحياة كالمضطر اذا وجد الميتة (و) كذا (ماله) يعنى وكذا يجب عليه الدفع عن ماله أى مال غيره لئلا تذهب الاموال * (تنبيه) * انما يجب الدفع عن حرمة غيره أو مال غيره مع ظن سلامة الدافع والمدفوع عن حرمته أو ماله والاحرم (لا مال نفسه) يعنى انه لا يجب على انسان دفع من أراد ماله على الاصح لانه ليس فيه من المحذور ما فى النفس فان المال لا حرمة له كحرمة النفس فلا يجب عليه أن يفعل بسبب المال ما فيه الخطر على نفسه لانه ربما لا يمكنه دفع الصائل بدون القتال ولا يأمن أن يقتله الصائل فناسب ذلك عدم وجوبه عليه (ولا يلزمه) أى لا يلزم رب المال (حفظه عن الضياع والهلاك) قال فى الفروع ولا يلزمه عن ماله على الاصح كما لا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك ذكره القاضى وغيره وفى التبصرة فى الثلاثة يلزمه فى الاصح انتهى وله بذل ماله لمن أراد منه على وجه الظلم وذكر القاضى ان بذله أفضل من الدفع عنه وان حنبلا نقله عن أحمد

* (باب قتال البغاة) *

البغى الظلم والجور والعدول عن الحق وسموا بغاة لانهم يعدلون عن الحق والاصل فى قتالهم قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين فى الآية خمس فوائد أحدها انه لم يخرجهم بالبغى عن الايمان وسماهم مؤمنين الثانية أنه أوجب قتالهم لانه أمر به الثلاثة أسقط قتالهم اذا فاؤا الى أمر الله الرابعة انه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه فى قتالهم الخامسة انها افادت جواز قتال كل من يمنع حقا عليه (وهم) أى البغاة (الخارجون على الامام) ولو غير عدل (بتأويل سائغ ولهم شوكة) ولو لم يكن فيهم مطاع فى الاصح (فان اختل شرط من ذلك) بان لم يكن خروجهم بتأويل أو بتأويل غير سائغ أو كانوا جماعة يسيرة لا شوكة لهم (فقطاع طريق) يعنى فحكمهم حكم قطاع الطريق (ونصب الامام) على المسلمين (فرض كفاية) يخاطب بذلك طائفتان من الناس احداهما أهل الاجتهاد حتى يختاروا والثانية من توجد فيه شرائط الامامة حتى ينتصب أحدهم للامامة اما أهل الاختيار فيعينون